

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑과 을은 부동산 계약 관련 소송에서 대립 중입니다. 갑은 사건을 담당하는 판사인 병이 을과 사적인 관계에 있다는 이유로 병에 대하여 제척신청을 했습니다. 이 상황에서 을은 갑의 제척신청이 받아들여질지 걱정하며, 현재 소송 절차가 어떻게 진행될지 궁금해 합니다.

【질문】 갑이 담당 판사에 대한 제척신청을 한 경우, 법원은 소송 절차를 어떻게 처리해야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

법원은 제척 사유가 있는지 여부를 판단하기 위해 직권으로 또는 당사자 신청에 따라 제척 재판을 실시해야 합니다. 제척 신청은 해당 법관이 속한 합의부에서 결정으로 내려게 되며, 이 결정이 내려질 때까지 해당 법관은 사건 심리를 보류해야 합니다. 따라서 갑의 신청이 받아들여져 제척 결정이 내려지면 병 판사는 해당 사건에서 퇴출되고 새로운 법관이 배당됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민사소송법 제 42 조(제척의 재판) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 42 조(제척의 재판) 법원은 제척의 이유가 있는 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 제척의 재판을 한다.
- 해설: 법원은 제척 사유가 존재할 경우 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 제척 여부를 판단하는 재판을 실시합니다.

▶ 민사소송법 제 44 조(제척과 기피신청의 방식) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 44 조(제척과 기피신청의 방식)
 - ① 합의부의 법관에 대한 제척 또는 기피는 그 합의부에, 수명법관(受命法官)·수탁판사(受託判事) 또는 단독판사에 대한 제척 또는 기피는 그 법관에게 이유를 밝혀 신청하여야 한다.
 - ② 제척 또는 기피하는 이유와 소명방법은 신청한 날부터 3 일 이내에 서면으로 제출하여야 한다.
- 해설: 제척 신청은 해당 법관이 속한 합의부에게 이유를 밝혀서 제출해야 합니다.

▶ 민사소송법 제 46 조(제척 또는 기피신청에 대한 재판) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 46 조(제척 또는 기피신청에 대한 재판)
 - ① 제척 또는 기피신청에 대한 재판은 그 신청을 받은 법관의 소속 법원 합의부에서 결정으로 하여야 한다.
 - ② 제척 또는 기피신청을 받은 법관은 제 1 항의 재판에 관여하지 못한다. 다만, 의견을 진술할 수 있다.

③ 제척 또는 기피신청을 받은 법관의 소속 법원이 합의부를 구성하지 못하는 경우에는 바로 위의 상급법원이 결정하여야 한다.

• **해설:** 제척 신청에 대한 재판은 신청을 받은 법관이 소속된 법원의 합의부에서 결정으로 내립니다.

【결론】

갑의 제척 신청이 접수되면 법원은 즉시 해당 법관의 심리 활동을 중단하고 합의부에서 제척 여부를 결정하는 절차를 밟아야 합니다. 만약 제척 사유가 인정되어 제척 결정이 내려지면 병 판사는 해당 사건에서 배당 해제되고 새로운 법관이 사건을 담당하게 됩니다. 을은 제척 결정이 내려질 때까지 소송 절차가 일시 정지되는 점을 유의해야 하며, 결정 결과에 따라 불복할 수 있는 구제 절차를 활용할 수 있습니다.

인용 검증: **3/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-72B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증